

FATHER SOLANUS, NOTEBOOK NO. 2

Pg. 29 tenentur legibus loci in quo versantur - nec a quo.

A.D. 1905 A.D.

67. Nunquam licet directe apponere causam impedi-
 edientem ab obligatio - imo ne indirecte
 quidem causam proxime impedi-entem
Ad partem obligationis (divisibilis) tenetur qui
 totam non potest implere.
Interpretatio legis potest esse, vel a) authentica
 vel b) usualis vel c) doctrinalis - d) stricta vel
 e) lata. etc.
68. Epikeia est (non interpretatio) exceptio casus
 ob circumstantias, ex quibus certo vel saltem
 probabiliter iudicatur legislatorem noluisse
 illum casum sub lege comprehendere.
69. Dispensatio ^o 4 subreptitia obtinet relaxationem
 legis tacendo aliquid manifestandum. - E
 e contra, obreptatio -- aliquid falsum asserendo.
71. Superior habens facultatem generalem dis-
 pensandi cum aliis, potest cum semetipso dispens.-

Pg. 30 Systema morale definitur "complexus principiorum,
 No.203 quorum ope ex dubio speculativo de obligatione legis
 deveniri possit ad conscientiam practice probabilem.

- 213 (Probabilitas .. Lex dubia non obligat .. "Nulus
)ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante
 (scientia illius praecepti."
- 247 (De) principiis - directis & reflexis
Duo tantum directa. scil. 1 "Lex dubia non obligat"
 2 "Lex incerta nequit inducere certam obligation."
- 324 Tristis de bono peracto non praecepto non accedit
 veniale tamdiu ~~ad~~ retineatur voluntas implendi
 obligationem susceptam e.g. sacerdotii.